

[사례] 위임장

위 임 장		
부 동 산 의 표 시	별지와 같음	
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 매매	
등 기 의 목 적	소유권이전	
이 전 할 지 분		
위 임 인		대 리 인
등기의무자 김 수 길 ① 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4 등기권리자 키요시○○ ① 일본국 대판부 동대판시 후덕정 1번지		법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

제3관 외국인의 부동산처분

1. 서 설

가. 개 설

외국인이 부동산 처분 시 등기신청 절차에서는 내국인과의 차이는 없으나 우리나라에서 적용되는 인감증명서제도나 주민등록제도가 없는 국가에 따라, 또는 외국인이 국내에 입국하였는지 여부에 따라 갖추어야 할 서면이 달라진다.

나. 외국인이 입국하지 않고 국내부동산을 처분하는 경우

(1) 개 설

외국인이 한국에 입국하지 아니하고 국내에 있는 사람에게 위임하여 그의 국내 소유 부동산을 처분하고 그에 따른 등기신청 행위를 할 수 있다. 이 경우에는 매도인의 특정재산에 대한 소유권이전등기신청행위에 관한 권한 일체를 수여하는 내용의 위임장을 작성하여 그 수임인이 매도인의 대리인임을 현명하고 등기신청을 할 수 있다.

그러나 외국국적 취득자가 국외에서 국내인에게 매도용인감증명서의 발급만을 위임하고, 한국에 입국하여 직접 부동산에 대한 처분행위를 하고 그에 따른 등기신청을 자격자 대리인에게 위임하는 경우에는 국내거주 내국인이 부동산을 처분하는 경우와 다를 바 없으므로 처분위임장을 첨부하지 않아도 될 것이다(등기선례 제4-56호, 1993. 9. 8. 등기 제2272호 질의회답).

(2) 처분위임장

여기서 “처분위임장”이란 외국시민권을 취득한 자가 한국에 입국하지 아니하고 국내에 있는 사람에게 그의 국내 소유 부동산을 처분하고 그에 따른 소유권이전등기신청 행위를 할 경우에 그 첨부서면으로 등기소에 제출하여야 하는 서류를 말한다(등기예규 제1778호제5조).

인감증명의 날인제도가 없는 외국인의 처분위임장에는 본인이 작성하였음이 틀림없다는 취지의 서명을 하고, 공증 등을 받아야 하며(등기예규 제776호1.가.(1)(나)), 인감증명의 날인제도가 있는 외국인의 처분위임장에는 인감을 날인하고 그 나라 관공서가 발행한 인감증명 등을 첨부하여야 한다.

(3) 처분권한의 위임

(가) 개 설

등기명의인인 외국인이 국내 또는 국외에서 부동산의 처분권한을 대리인에게 수여한 경우에는 처분대상 부동산과 처분의 목적이 되는 권리 및 대리인의 인적사항을 구체적으로 특정하여 작성한 처분위임장을 등기소에 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제1항).

위임장의 양식은 특별히 규정된 바 없으나 처분대상의 부동산과 수임인이 구체적으로 특정되도록 기재하여야 한다. 위임하고자 하는 법률행위의 종류와 위임취지(처분권한 일체를 수여한다는 등)가 기재 되어야 한다(처분위임장 151면 참조).

(나) 처분위임장의 공증 및 인감증명 등의 제출

(1) 인감증명의 날인제도가 없는 외국인의 대리위임장에는 본인이 작성하였음이 틀림 없다는 취지의 서명을 하고, 그 서면이 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항). 공증을 받는 방법 142면 참조.

(2) 인감증명의 날인제도가 있는 외국인의 대리위임장에는 인감을 날인하고 그 나라 관공서가 발행한 인감증명을 첨부하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제3항).⁷⁾

(3) 위와 같이 처분위임장에 서명공증 또는 인감증명을 첨부하여야 하는 등기신청은 부동산등기규칙 제60조제1항제1호부터 제3호까지⁸⁾에 해당하는 경우이다(등기예규 제1778호제5조제3항).

7) 외국인의 인감증명을 제출하는 방법 137면 참조

8) 제60조(인감증명의 제출) ① 방문신청을 하는 경우에는 다음 각 호의 인감증명을 제출하여야 한다. 이 경우 해당 신청서(위임에 의한 대리인이 신청하는 경우에는 위임장을 말한다)나 첨부서면에는 그 인감을 날인하여야 한다.

1. 소유권의 등기명의인이 등기의무자로서 등기를 신청하는 경우 등기의무자의 인감증명
2. 소유권에 관한 가등기명의인이 가등기의 말소등기를 신청하는 경우 가등기명의인의 인감증명
3. 소유권 외의 권리의 등기명의인이 등기의무자로서 법 제51조에 따라 등기를 신청하는 경우 등기의무자의 인감증명

(4) 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유를 붙여야 하고(979면 참조), 위 서류 등이 외국어로 작성된 경우에는 그 번역문도 첨부하여야 한다(등기예규 제1778호제4조제1항).

(다) 대리인의 권한

권리의 처분권한을 수여받은 대리인은 본인의 대리인임을 현명하고 대리인의 자격으로 작성한 원인증서를 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제2항).

권리의 처분권한을 수여받은 대리인이 본인을 대리하여 등기를 신청할 때에는 등기신청서에, 자격자대리인 등에게 등기신청을 위임할 때에는 등기신청위임장에 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 다만, 매매를 원인으로 하는 소유권이전 등기를 신청하는 경우에 대리인의 인감증명은 매도용으로 발급받아 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제5조제4항).

(라) 등기필정보가 없을 때

등기필정보가 없을 때에는 그 처분위임장에 “등기필정보가 없다”는 등의 뜻도 기재하여야 한다(사례 : 172면 참조).

등기의무자인 외국인이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 증여(처분)위임장이 될 것이며, 공증 내용은 증여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).

2. 소유권이전등기신청절차

가. 서 설

(1) 개 설

매매로 인한 소유권이전의 경우 등기신청은 전자신청, 전자표준신청 및 방문신청에 의할 수 있으며, 등기소에 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에

제공하여야 한다(부등규칙 제43조, 제46조).

부동산등기특별조치법은 부동산거래에 대한 실체적 권리관계에 부합하는 등기를 신청하도록 하기 위하여 계약을 체결한 당사자에게 일정한 기간내에 등기신청을 할 의무를 규정하고 있다. 부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ㉠ 계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날, ㉡ 계약 당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날에 정하여진 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다(부동산등기특별조치법 제2조 제1항). 여기서 “반대급부의 이행이 완료된 날”이란 매매로 인한 잔금의 지급에 있어서는 계약서상의 잔금지급 기일을 뜻하는 것이 아니라 실제 잔금이 지급된 날을 의미하므로 실제 잔금지급일로부터 60일내에 소유권이전등기를 신청하면 된다(등기선례3-932, 92. 9. 21. 등기 제2005호).

위 법 제2조 제1항 각호의 1에 정하여진 날부터 등기신청을 한 날까지의 기간을 산정함에 있어, 그 기간이 위 각호의 1에 정하여진 날 오전 영시부터 시작하지 않는 한, 초일은 산입하지 않는다(등기선례4-377, 1994. 6. 20. 등기 3402-538 질의회답).

(2) 등기의무자의 국적변경 등이 있는 경우

가) 부동산 소유권자가 외국 국적을 취득한 후 등기의무자로서 소유권이전등기를 신청하기 위해서는 먼저 국적을 변경하는 내용의 등기명의인표시 변경등기를 신청하여야 한다(부동산등기선례 제201902-3호, 2019. 2. 25. 부동산등기과-441 질의회답, 등기에규 제1778호제8조). 등기명의인표시변경등기에 관하여는 928면 참조

나) 내국인으로서 부동산을 취득하여 소유권이전등기를 마친 자가 외국국적을 취득한 후 외국인으로서 등기의무자가 되어 소유권이전등기를 신청하는 경우에 국내거소신고나 외국인등록을 하여 국내거소신고번호나 외국인등록번호를 부여받은 바가 없다면 주민등록번호에 대하여 변경할 사항이 존재하는 것은 아니므로 이를 변경하는 등기명의인표시 변경등기를 선행하여 신청하여야 하는 것은 아니며, 이 경우 별도로 부동산등기용 등록번호를 부여받아서까지 등기명의인표시변경등기를 선행하여 신청할 필요는 없다(부동산등기선례 제201808-3호, 2018. 08. 09. 부동산등기과-1812 질의회답).

나. 관할 등기소가 다른 부동산에 대한 등기신청

관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산에 대한 등기신청 95면 참조

다. 신청정보의 제공

이에 관하여는 각 신청의 특징을 고려하여 신청서 말미에서 다루기로 한다.

라. 첨부정보의 제공

(1) 개 설

첨부정보의 제공에 관하여는 여기서는 공통적인 서류에 관하여만 설명하기로 하고 각 신청의 특징을 고려하여 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(2) 계약서

“계약서”는 계약이 성립되었음을 증명하기 위하여 작성하는 서류로써 매매로 인한 소유권이전등기의 원인서류 중 하나이다. 매매계약서 사본은 등기원인을 증명하는 서면으로 제출할 수 없고(등기선례 7-31, 2004. 4. 29. 부등 3402-207 질의회답), 원본만이 가능하다.

계약을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 계약서에 검인신청인을 표시하여 부동산의 소재지를 관할하는 시장(구가 설치되어 있는 시에 있어서는 구청장)·군수(이하 “시장등”이라 한다) 또는 그 권한의 위임을 받은 자의 검인을 받아 관할등기소에 이를 제출하여야 한다(부동산등기 특별조치법 제3조 제1항).⁹⁾ 등기원인증서로서 제출하는 검인계약서에는 계약서상의 계약금액에 대하여 인지세법 제3조 제1항 제1호의 규정에 따른 정부수입인지를 첨부하여야 한다(등기예규 제1419호).

전자신청의 경우 매매계약서 등 등기원인증서는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다. 또한 당사자 모두 자신의 공인인증서를 이용하여 전자서명을 하여야 전자적 첨부가 가능하다.

(3) 부동산매도용 인감증명

(가) 개 설

소유권의 등기명의인이 등기의무자로서 소유권이전등기를 신청할 때에는 부동산등기 규칙 제60조제1항에 따라 인감증명을 제공하여야 하는바, 국내에 입국한 외국인인 경우에는 출입국관리법 제31조의 규정에 의하여 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과

9) 검인신청에 대한 구체적설명은 신청서 말미에서 다루었다.

법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고(66면 참조)를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 인감증명제도가 있는 나라의 경우에는 본국의 관공서가 발행한 인감증명 {예: 일본, 대만}을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제12조제1항).

한편 귀화허가로 대한민국 국적을 취득한 소유명의인이 귀화허가 취소로 무국적자가 된 경우에는 외국인의 경우와 다르지 아니하므로, 그 인감증명은 같은 규칙 제61조제4항에 따라 인감증명법에 따른 인감증명이어야 하며, 다만 이 인감증명을 발급받을 수 없을 때에는 신청서나 위임장에 본인이 서명 또는 날인하였다는 뜻의 대한민국 공증인의 인증을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(부동산등기선례 제201907-8호, 2019. 7. 30. 부동산등기과-1977 질의회답).

(나) 인감증명의 날인제도가 있는 외국인

인감증명의 날인제도가 있는 외국인(일본인, 대만인)은 본국의 관공서가 발행한 인감증명이 있어야 한다(일본인의 인감증명 174면 참조). 그러나 국내 거주하는 외국인의 경우 인감증명제도가 있는 나라와 없는 나라의 관계없이 출입국관리법에 따라 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 후술하는 본인서명사실확인서를 발급받아 제출할 수도 있다.

인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 제200610-12호, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).

(다) 인감증명제도가 없는 외국인

외국인등록이나 국내거소신고를 하지 않아 인감증명법에 따른 인감증명을 발급받을 수 없고 또한 본국에 인감증명제도가 없는 외국인은 인감을 날인해야 하는 서면이 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 이 경우 공증은 서명해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며(142면 참조), 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).

(라) 본인서명사실 확인 등(인감증명서 대응)

① 개 설

부동산등기법 및 부동산등기규칙, 상업등기법 및 상업등기규칙 그 밖의 법령, 대법원에 규에서 등기소에 제출하는 신청서 등에 인감증명법에 따라 신고한 인감을 날인하고 인감증명서를 첨부하여야 한다고 정한 경우, 이에 갈음하여 신청서 등에 서명을 하고 본인서명사실확인서를 첨부하거나 발급증을 첨부할 수 있다(등기예규 제1609호 제2조).

국내 거주하는 외국인의 경우 인감증명제도가 있는 나라와 없는 나라의 관계없이 출입국관리법 제31조의 규정에 의하여 외국인등록을 한 자가 인감증명법에 의한 인감신고를 할 수 있으므로(인감증명법 제3조), 이 경우에는 외국인등록사실증명원과 우리나라에서 발급받은 인감증명을 제출하여 이에 갈음 할 수도 있으며, 본인서명 사실확인서 또는 전자본인서명확인서를 발급받아 제출할 수도 있다.

② 본인서명 사실확인서의 발급 신청

본인서명 사실확인서를 발급받으려는 사람(이하 "신청인"이라 한다) 중 ①대한민국 내에 주소를 가진 국민 ②대한민국 내에 주소를 가지지 아니한 국민 ③출입국관리법에 따라 외국인등록을 한 사람 ④재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고한 외국국적동포 중 어느 하나에 해당하는 사람은 시장·군수·구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함한다)이나 읍장·면장·동장 또는 출장소장(이하 "발급기관"이라 한다)을 직접 방문하여 본인서명사실확인서의 발급을 신청하여야 한다(본인서명사실 확인 등에 관한 법률 제5조제1항).

③ 본인서명 사실확인서가 첨부된 경우 서명방법 등

본인서명 사실확인서와 신청서 등의 서명은 본인 고유의 필체로 자신의 성명을 기재하는 방법으로 하여야 하며, 등기관이 알아볼 수 있도록 명확히 기재하여야 한다(등기예규 제1609호 제3조제1항). 신청서 등의 서명은 본인서명 사실확인서의 서명이 한글로 기재되어 있으면 한글로, 한자로 기재되어 있으면 한자로, 영문으로 기재되어 있으면 영문으로 각각 기재하여야 한다(등기예규 제1609호 제3조제2항).

본인서명 사실확인서의 서명이 한글이 아닌 문자로 기재되어 있다 하더라도 등기신청서의 성명은 반드시 한글로 기재하여야 한다(등기예규 제1609호 제3조제3항).

등기관은 본인서명 사실확인서와 신청서 등에 ①제2항에 위반하여 서명 문자가 서로

다른 경우 ②본인의 성명을 전부 기재하지 아니하거나 서명이 본인의 성명과 다른 경우 ③본인의 성명임을 인식할 수 없을 정도로 흘려 쓰거나 작게 쓰거나 겹쳐 쓴 경우 ④성명 외의 글자 또는 문양이 포함된 경우 ⑤그 밖에 등기관이 알아볼 수 없도록 기재된 경우 중 어느 하나에 해당하는 방법으로 서명이 된 경우에는 해당 등기신청을 수리하여서는 아니된다(등기예규 제1609호 제3조제4항).

④ 전자본인서명확인서의 확인 등

등기관이 발급증을 제출받았을 때에는 전자본인서명확인서 발급시스템에서 전자본인서명확인서를 확인하여야 한다(등기예규 제1609호 제4조제1항).

전자본인서명확인서 발급시스템 또는 등기시스템의 장애 등으로 등기관이 전자본인서명확인서를 확인할 수 없는 경우에는 신청인에게 인감증명서 또는 본인서명 사실확인서를 등기소에 제공할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 신청인이 인감증명서 또는 본인서명 사실확인서를 제출할 때 이미 제출된 신청서 등을 그에 맞게 보정하여야 한다(등기예규 제1609호 제4조제2항).

⑤ 주소의 확인 등

등기관은 본인서명 사실확인서 또는 전자본인서명확인서상의 등기의무자의 주소가 주민등록표초본 또는 등본의 주소이동 내역에서 확인되거나 성명과 주민등록번호 등에 의하여 같은 사람임이 인정되는 경우에는 해당 등기신청을 각하하여서는 아니된다(등기예규 제1609호 제5조).

⑥ 부동산 관련 용도란의 기재

본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 부동산 관련 용도란에는 신청할 등기 유형과 거래상대방의 성명·주소 및 주민등록번호(법인인 경우에는 그 명칭과 주사무소의 소재지 및 법인등록번호)가 모두 기재되어 있어야 하며, 위 기재사항이 누락된 경우 해당 등기신청을 수리하여서는 아니된다. 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서에 기재된 거래상대방과 신청서 등에 기재된 등기관리자의 인적사항이 일치하지 않는 등기신청은 수리하여서는 아니된다(등기예규 제1609호 제6조).

⑦ 위임받은 사람란 등의 기재

대리인이 본인서명사실확인서 또는 발급증을 첨부하여 등기신청을 대리하는 경우에는 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 위임받은 사람란에 대리인의 성명과 주소가 기재되어 있어야 한다. 다만, 대리인이 변호사[법무법인·법무법인(유한) 및 법무조합을 포함한다]나 법무사[법무사법인·법무사법인(유한)을 포함한다]인 자격자대리인인 경우에는 성명란에 "변호사○○○" 또는 "법무사○○○"와 같이 자격자대리인의 자격명과 성명이 기재되어 있으면 자격자대리인의 주소는 기재되어 있지 않아도 된다(등기예규 제1609호 제8조제1항).

본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서의 위임받은 사람란에 기재된 사람과 위임장의 수임인은 같은 사람이어야 하며, 용도란의 기재와 위임장의 위임취지는 서로 부합하여야 한다(등기예규 제1609호 제8조제2항).

⑧ 유효기간

본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서는 발행일부터 3개월 이내의 것이어야 한다(등기예규 제1609호 제9조).

(4) 주소를 증명하는 서면

(가) 개 설

외국인은 주소를 증명하는 정보로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공할 수 있다(등기예규 제1778호제13조제1항).

1. 출입국관리법에 따라 외국인등록을 한 경우에는 외국인등록 사실증명
2. 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고한 외국국적동포의 경우에는 국내거소신고 사실증명(66면 참조)
3. 본국에 주소증명제도가 있는 외국인(예: 일본, 독일, 프랑스, 대만, 스페인)은 본국 관공서에서 발행한 주소증명정보
4. 본국에 주소증명제도가 없는 외국인(예: 미국, 영국)은 본국 공증인이 주소를 공증한 서면,¹⁰⁾ 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로써 이를 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제13조제1항제4호).

가. 주소가 기재되어 있는 신분증의 원본과 원본과 동일하다는 뜻을 기재한 사본을 함께 등기소에 제출하여 사본이 원본과 동일함을 확인받고 원본을 환부받는 방

10) 공증용어의 정의에 관하여는 142면 참조.

법. 이 경우 등기관은 사본에 원본 환부의 뜻을 적고 기명날인하여야 한다(등기예규 제1778호제13조제1항제4호가목).

나. 주소가 기재되어 있는 신분증의 사본에 원본과 동일함을 확인하였다는 본국 또는 대한민국 공증¹¹⁾이나 본국 관공서의 증명을 받고 이를 제출하는 방법(등기예규 제1778호제13조제1항제4호나목).

다. 본국의 공공기관 등에서 발행한 증명서 기타 신뢰할 만한 자료를 제출하는 방법(예: 주한미군에서 발행한 거주사실증명서, 러시아의 주택협동조합에서 발행한 주소증명서)(등기예규 제1778호제13조제1항제4호다목).

(나) 제3국에 체류하는 경우

외국인이 본국을 떠나 대한민국이 아닌 제3국에 체류하는 경우에 체류국에 주소증명제도가 있다면 체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보를 제공할 수 있고(예: 스페인에 체류하는 독일인이 스페인 법령에 따라 주민등록을 하였다면 스페인 정부가 발행하는 주민등록정보를 제공), 체류국에 주소증명제도가 없다면 체류국의 공증인이 주소를 공증한 서면을 제공할 수 있다. 다만, 주소를 공증한 서면을 제공하는 경우에는 해당 국가에서의 체류자격을 증명하는 정보(예: 영주권확인증명, 장기체류 비자증명)를 함께 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제13조제2항). 또한 등기의무자의 동일성 증명을 위한 추가 자료가 필요할 수는 있을 것이다(등기선례 제201708-2호).

(5) 동일인 증명서

주소증명 또는 거주사실증명, 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 변경 전의 성명과 변경 후의 성명이 동일인이라는 증명은 본국(국적취득국) 관공서에서 발행받아야 하므로, 위 증명을 대한민국 재외공관에서 발행받은 경우에는 이를 첨부하여 등기신청을 할 수 없다(등기선례 5-107, 1996. 12. 11. 등기 3402-950 질의회답).

(6) 등기필증

등기의무자로서 등기필증을 첨부한다. 등기필증은 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에는 자격자대리인이 외국인인 등기의무자에 대한 확인서면을 작성하여야 하는바, 이에 관하여는 등기예규 제1842호가 규정하고 있다(확인서면설명은 993면 참조). 전자신청의 경우에는 전자확인서면제도를 이

11) 전 각주 참조

용해야 한다.

(7) 외국인등의 부동산등기용등록번호

외국인의 경우 소유권이전등기·저당권설정등기 등과 같이 새로운 등기원인에 의하여 어떤 사항을 등기부에 새로이 기입하는 이른바 '기입등기'를 신청하는 경우에는 부동산등기용 등록번호를 부여받아야 한다(구체적설명은 92면 참조).

(8) 부동산양도신고확인서의 제공

재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부증여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 '부동산양도신고확인서'를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).

(9) 외국 사문서의 공증

(가) 공증용어의 정의

"공증"이란 공증인이 공정증서를 작성하는 것 또는 사서증서에 대해 인증하는 것을 말하는데 재외국민 및 외국인의 부동산등기신청절차에 관한 예규 제1778호제2조(999면 참조)에서는 공증용어의 정의를 다음과 같이 규정하고 있다.

"본국 공증"이란 본국 영토 내의 공증과 본국의 영토 밖에서 본국의 외교·영사기관이 담당하는 공증을 말하고(등기예규 제1778호제2조제6호), "대한민국 공증"이란 대한민국 영토 내에서 공증인법에 따라 이루어지는 공증과 대한민국 영토 밖에서 재외공관 공증법에 따라 공증담당영사가 담당하는 공증을 말한다고 규정하였고 있다(등기예규 제1778호제2조제5호). 외국에서 발행된 공문서의 경우에는 해당 국가의 아포스티유(Apostille) 발행 권한기관(예: 외교부, 국무부, 법원, 교육청 등 국가마다 상이함)에서 발행한 아포스티유 확인을 받으면 되나(979면 참조), 사문서인 경우(예: 처분위임장)에는 해당 국가의 공증을 받은 후 아포스티유 확인을 받아야 한다.

(나) 공증을 받는 방법

사서증서 작성 시에는 도장을 찍거나 본인이 서명을 하여야 하는데 도장의 경우는 인감증명서상의 도장을 확인함으로써 증서의 원본임을 확인 할 수 있으나, 서명의 경우에는 본인의 의사에 따라 작성되었는지 확인이 불가능함으로서 이를 공증(인증) 받는 것이다.

따라서 공증받을 서류 서명란을 제외한 모든 내용을 정확하게 작성하고 서명은 하지 말아야 한다. 서명은 반드시 공증인(또는 대사관 공증영사) 앞에서 하여야 한다. 공증받을 서류에 관련된 모든 서류들을 같이 가지고 가야하고, 본인과 공증인(또는 영사)의 공증 서명이 필요한 페이지를 표시해서 간다. 서류상 증인이 필요한 경우 증인과 함께 간다. 공증은 본인이 작성한 서류를 공증인(또는 영사)앞에서 본인이 서명한 것을 공증 받는 것이므로 공증인(또는 영사)은 본인이 진술한 내용이나 첨부된 서류의 내용이 사실임을 확인해주는 것이 아니다. 단지 진술서에 본인이 서명을 했음을 확인하는 것이다.

(10) 번역문

번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호제4조제2항). 그리고 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의회답).

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 0,000,000 원	금 000,000 원
2. 건 물	금 0,000,000 원	금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료	금 00,000 원	
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	0 0 0	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	A54S-DF24-75J7	50-1234
첨 부 서 면		
1. 검인계약서 1통	1. 위임장 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	1. 주소를 증명하는 서면 각 1통	
1. 수임인의 인감증명서 1통	1. 처분위임장 1통	
1. 등기필증 1통	1. 동일인증명서 1통	
1. 토지·건축물대장등본 각 1통	<기 타>	
1. 부동산거래계약신고필증 1통		
20 년 월 일		
위 신청인	㉠ (전 화:)	
	㉠ (전 화:)	
(또는) 위 대리인 법무사 김 민 수	㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6		
서울중앙지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 미국인이 입국하지 않고 대리인을 통하여 국내부동산을 처분하는 경우의 사례이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 매매목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 등 : 등기원인은 “매매”로, 연월일은 매매계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는

경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉮ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉮ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉮ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉮ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 등기의무자란 : 매도인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 그러나 매도인이 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.

○ 등기권리자란 : 매수인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

○ 신청인등란 : 방문신청의 경우 등기의무자와 등기권리자의 성명 및 전화번호를 기재하고, 각자의 인장을 날인하되, 등기의무자는 그의 인감을 날인하거나 본인서명사실확인서에 기재한 서명(전자본인서명확인서 발급증을 제출할 경우에도 서명)을 한다.

○ 이전등기신청일 : 부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ㉮ 계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날 ㉮ 계약당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날에 정하여진 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다. 다만, 그 계약이 취소·해제되거나 무효인 경우에는 그러하지 아니하다(부동산등기특별조치법 제2조).

※ 첨부정보의 제공

○ 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한

다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 매매계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서에 기재된 거래금액이 1,000만원을 초과하는 경우에는 일정액의 전자수입인지를 첨부하여야 한다. 다만, 계약서에 기재된 거래금액이 1억원 이하인 주택의 경우 인지세를 납부하지 않아도 된다.
- 매도인의 처분위임장 작성방법 : 구체적설명은 132면 참조
- 외국인의 인감증명 제출 : 구체적설명은 136면 참조
- 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 : 구체적설명은 931면 참조
- 번역문 : 구체적설명은 143면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인 140면 참조, 재외국민의 경우 589면 참조
- 부동산양도신고확인서의 제공 : 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부중여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 ‘부동산양도신고확인서’를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필증정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을

생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필 정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.

- 검인 등 : 계약을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 계약서에 검인을 받아야 한다(부동산등기특별조치법 3조 1항). 거래계약 신고필증을 제출하는 경우에는 검인은 받지 않는다. 검인 받을 계약서는 매도인 1장, 매수인 1장을 보관하고, 3장은 구청에서 검인신청시 사용한다.
- 부동산거래계약신고필증 : 2006. 1. 1. 이후 작성된 매매계약서를 등기원인증서로 하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 관할 관청이 발급한 거래신고필증을 첨부하여야 한다.
- 지적과 : 검인받을 계약서 3부를 제출·검인을 받는다. 만약 대리인이라면 신청인과 관계를 증명할 수 있는 공적문서(주민등록등본, 가족관계증명서 등)와 신분증이 필요하다. 검인을 받으면 검인한 계약서 1부만을 돌려준다.
- 세무과 : 검인계약서 1부와 개별공시지가확인서, 토지대장, 건축물관리대장을 준비한다. 위 서류를 미리 준비하지 않았다면 지적과에서 발급받으면 된다. 세무과에 가서 위 서류들을 제출하면 취득세자진신고서를 주며, 이를 기재해 주면 등록면허세고지서(OCR용지), 취득세고지서 그리고 제출한 서류들을 다시 돌려준다.
- 매매목록 : 거래신고의 대상이 되는 부동산이 2개 이상인 경우에 작성하고, 그 매매목록에는 거래가액과 목적부동산을 기재한다. 단, 거래되는 부동산이 1개라 하더라도 여러 사람의 매도인과 여러 사람의 매수인 사이의 매매계약인 경우에는 매매목록을 작성한다.
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청) 등을 첨부하여야 한다.
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지

하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.

- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 1010면 참조
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 처분위임장(본국 공증인이 공증한 경우)

POWER OF ATTORNEY

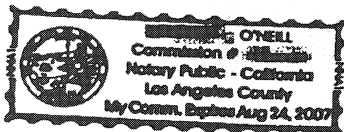
I, **Chong** ("the Principal"), having my current address at **Cahuenga Bl. 2nd Floor, L.A. CA 90024** (my address on the real estate register is **1601 Ventura Bl. #100, Encino, CA**) does hereby appoint **Moon, Kwon** attorneys-at-law of the law offices of Lian Lawyers, whose address is 2nd Floor, **Building** **Seochoo-ku, Seoul, Korea**, as its true and lawful attorneys, to take in my name and on my behalf, all procedures required for the transfer of title to my real estate located at Unit **21st Floor, Michelan, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea** (the "Real Estate") which includes the authority to take the following actions:

1. To prepare, execute, sign the sale agreement of the Real Estate for and on behalf of Principal
2. To file all necessary notifications regarding the sale of land by the Principal including report housing transaction under the Housing Act and report transfer income tax under the Income Tax Act;
3. To take all actions to register the transfer of title to the Real Estate;
4. To withdraw the application for registration of the transfer of title to the Real Estate; and
5. To do any and all acts related to, or necessary for, the foregoing.

(To be notarized)

February 15, 2007

State of California, County of Los Angeles, before me **O'Neill**, a notary public, personally appeared **Chong**, proved to me, to be, the person whose name is subscribed to the within document and acknowledged to me, that he executed the same, in his authorized capacity and that his signature, on the document, the person executed the document.



Notary Public

※ 이 처분위임장은 인감증명 제도가 없는 외국인이 입국하지 아니하고 처분위임에 의하여 부동산을 처분하는 경우이고, 위임인의 본국 공증인이 공증한 경우이다. 구체적 설명은 후술의 번역문 말미 참조.

[사례] 처분위임장(전 양식의 번역문)

위 임 장

캘리포니아주 로스엔젤레스시 ○○ ○○ ○○(등기부상 주소 미합중국 캘리포니아
○○ ○○ ○○ ○○ ○○)에 주소를 둔 ○○○(“본인”)은 서울특별시 강남구 ○
○동 ○○외 4필지 ○○○○ ○○호 부동산에 대한 처분에 필요한 모든 절차를 본인
의 이름으로 취할 수 있도록 대한민국 서울 서초구 ○○동 ○○빌딩 2층에 사무소를
가지고 있는 법무법인 ○○의 ○○○, ○○○에게 아래 사항을 포함한 일체의 모든 권
한을 위임하는 바입니다.

1. 본인을 대신하여 부동산 매매계약의 체결
2. 주택 법령 하에 주택 거래계약 신고나 소득세 법령 하에 소득세 예정 신고를 포함
하는 본인에 의해 토지의 매매에 관한 필요한 모든 신고서의 제출
3. 부동산의 이전등기를 위한 모든 행위
4. 부동산의 이전등기 신청의 취소
5. 전호 각 기재행위와 관련된 일체의 행위

20○년 6월 15일

로스엔젤레스시 공증인 마이컬은 20○. 2. 15. 제이슨 리가 직접 본인 앞에 출두하
여, 증서에 기록된 이름의 사람임을 서명하였고, 그의 권한을 부여받은 법률상 능력
있는 사항을 실행할 수 있는 동일한 서명이고, 그의 서명한 것으로 증서에 기록된 사람
이나 내용이 틀림이 없음을 승인하고, 증서에 서명하였으므로 그를 증명한다.

로스엔젤레스시 공증인 마이컬

번역인 이창동(00000-00000)

주소 :

※ 이 사례는 전술의 처분위임장의 번역문이다. 인감증명 제도가 없는 외국인이 입국하지 아니하고 처분위임에 의하여 부동산을 처분하는 경우이고, 위임인의 본국 공증인이 공증한 경우이다.

- ※ 대리위임장에는 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 인감을 날인하고 인감증명을 제출하여야 하는데, 인감증명제도가 없는 나라의 경우에는 본국 관공서의 증명이나 본국 또는 대한민국 공증인의 인증(대한민국 재외공관의 인증을 포함한다, 이하 같다)을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수 있다(등기예규 제1778호제12조제2항). 이 경우 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).
- ※ 등기의무자인 외국인이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 증여(처분)위임장이 될 것이며, 공증 내용은 증여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).
- ※ 대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 132면 참조
- ※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조.
- ※ 공증용어의 정의 : 구체적설명은 142면 참조.
- ※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).
- ※ 번역문첨부 : 번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호제4조제2항). 번역문에는 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의회답).

[사례] 인감증명서(수임인의 인감증명)

인감증명법 시행령 [별지 제14호서식] <개정 2024. 5. 7.>

인감증명서 발급사실 확인용 번호	-	-
신청인:	(생년월일:)	담당자: (전화:)

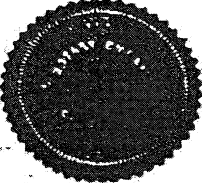
※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

주민등록번호		인감증명서	본인	대리인
성명 (한자)	()	인감		
국적				
주소				
용 도	매 도 용	[] 부동산 매수자, [] 자동차 매수자		
		성명 (법인명)	주민등록번호 (법인등록번호·부동산등기용등록번호)	-
		주소 (법인·사업장소재지)	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)	
	일반용			
비고	1. 인감증명서 발급 신청인이 본인인 경우에는 본인란에, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인란에 ○ 표시됩니다. 2. 주민등록번호란에는, 미주민등록 재외국민의 경우에는 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ()를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다. 3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 요청하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다. 4. 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 부동산 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 부동산 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 단체의 명칭, 부동산등기용등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 5. 자동차(「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차를 말합니다) 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 자동차 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소(매수자가 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차매매업자인 경우 사업장 소재지)를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 6. 용도의 매도용란은 부동산 또는 자동차 매도용 외의 경우에는 “빈 칸”으로 표시됩니다. 7. 용도의 일반용란에는 ‘은행제출용’, ‘○○은행의 대출용으로만 사용’ 등 자유롭게 기재할 수 있습니다. 다만, 피한정후견인의 인감증명서를 발급하는 경우에는 담당 공무원이 신청인에게 구체적인 용도를 확인하여 직접 기재해 발급해야 합니다. 8. 비고란에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인, 한정후견인, 성년후견인의 성명·주민등록번호 및 개명한 사람인 경우 개명 전의 성명 등 신청인 요청사항을 기재하면 됩니다. 9. 인감증명서의 발급사실은 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션에서 발급기관, 발급일자, 주민등록번호, 인감증명서 발급사실 확인번호를 입력해 확인할 수 있습니다. 10. 인감증명서 발급사실 통보서비스를 신청하면 인감증명서 발급 사실을 휴대폰 문자 등으로 통보받을 수 있습니다.			
발급번호		위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다. 년 월 일 ○○시·군·구·읍·면·동장 또는 출장소장 직인		

발급기관 고유코드: 주소지 증명청: ○○○
210mm×297mm[특수용지(80g/㎡)]

※ 수임인이 등기신청을 직접 하거나, 법무사 등 자격자대리인에게 위임하는 경우 수임인의 인감증명도 첨부하여야 한다.

[사례] 거주사실증명서(본국공증서면)

시민권자의 거주증명서 Proof of Residency (for U.S.Citizens)	
한국이름(Name of Korean) :	
미국이름(Name of English) :	
생년월일(Date of Birth) : 19 년 9월 5일생	성별(Sex) : 여자/남자 Female/Male
여권번호(Passport #) : 087897456	시민권 번호(Citizenship #) : 146987654
현주소(Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712	
사용용도(Usage of This Document) : 부동산 매도 Applicant's Signature(본인서명) : _____ Date : 20 년 월 일 나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 위 사서증서에 본인이 서명 날인한 것임을 본 공증인의 면전에서 자인하였다. 본 공증인은 위 인증한다. I ○○○ A NOTARY PUBLIC DO HEREBY CERTIFY THAT ON THE DAY OF ○○○ PERSONALY APPEARED BEFORE ME ○○○ WHO BEING BY ME FIRST DULY SWORN, DECLARED THAT HE(SHE) IS THE PERSON WHO SIGNED THE FOREGOING STATEMENT AND THAT THE STATEMENTS ARE TRUE AND CORRECT.  SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE ME THIS 4th DAY OF Jan. 20 08 [Signature] NOTARY PUBLIC 	

※ 본국에 주소증명서 또는 거주사실증명서를 발급하는 기관이 없는 경우의 공증서면이다(예를 들어, 미국, 영국 등). 설명은 다음의 번역문 말미 참조

[사례] 거주사실증명서(전 양식의 번역문)

시민권자의 거주증명서 Proof of Residency (for U.S.Citizens)	
한국이름 (Name of Korean) :	
미국이름 (Name of English) :	
생년월일 (Date of Birth) : 19 년 9월 5일생	성별 (Sex) : 여자/남자 Female/Male
여권번호 (Passport #) : 087897456	시민권 번호 (Citizenship #) : 1469874
현주소 (Present Address) : man of war Dr waxhaw, NC 89712	
사용용도 (Usage of This Document) : 부동산매도 Applicant's Signature(본인서명) : _____ Date : 20 년 월 일 나 ○○○(은) 위에 기재된 사항이 진실하며 위 사서증서에 본인이 서명 날인한 것임을 본 공증인의 면전에서 자인하였다. 본 공증인은 위 인증한다. 나는 공증인 ○○○입니다. 20 년 9월 19일 개인적으로 내 앞에 출석한 ○○○이 정식으로 선서하면서 그(그녀)가 진술한 진술에 서명한 사람이고, 그 진술이 정확하다는 것을 선언하였음을 여기서 증명함. 공증인 이름 : _____ 위임장 번호 : _____ 연 락 처 : _____ 주 소 : _____ 공증인의 서명 : _____	

○ 주소를 증명하는 서면 : 외국인 140면 참조, 재외국민의 경우 589면 참조

○ 공증용어의 정의 : 구체적설명은 142면 참조

○ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조

[사례] 동일인 증명서(성명변경의 경우-본국공증인의 공증의 경우)

Certificate of Identity

Name (in Korean) : 이 ○ ○

American name : Jason Lee

Gender : Male

Birth date :

Address : Los Angeles, USA

Passport No. :

SSN :

Date of U.S. Citizenship : May 26, 20__

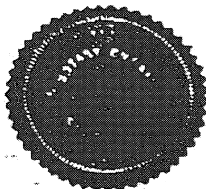
Authorizer signed this letter to certify above matters with authentication by
the Notary Public of the Government of Los Angeles

_____, 20__

Name (in Korean) : 이 ○ ○

American name : Jason Lee

Michael, a Notary Public of City of Los Angeles, certifies that _____
himself appeared in front of me on February 15, 20__ and signed under the
name of this Certificate.



SUBSCRIBED AND SWORN TO BEFORE ME
THIS 4th DAY OF Jan. 20 08

NOTARY PUBLIC



※ 이 사례는 미국인의 본국 공증인이 공증한 동일인증명서이다. 설명은 후술의 번역문
말미 참조.

[사례] 동일한 증명서(전 양식의 번역문)

동일인 증명서

한국명(한글) : 이 ○ ○

미국명(영문) : 제이슨 리

생년월일 : 성 별 : 남

현거주지 : 로스앤젤리스 ○○○ ○○○ ○○○○, 미합중국.

여권번호 :

시민권번호 :

미국적 취득일 : 20 . 5. 26

위임인은 서명 후 미합중국 로스앤젤리스 주정부 공증인의 인증으로서 위 사실을 확인한다.

20 . . .

미국명 : 제이슨 리 서명

한국명 : 이 ○ ○

로스엔젤레스시 공증인 마이컬은 200. 2. 15. 000가 직접 본인 앞에 출두하여, 증서에 기록된 이름의 사람임을 서명하였으므로 그를 증명한다.

로스앤젤리스 공중인 : 마이컬

공증면허번호 :

유효기간 :

연락처 :

번역인 : 이 창 동 주소 :

※ 동일인 증명 : 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 변경전의 성명(등기부상 성명)과 변경후의 성명이 동일인이라는 본국 관공서의 증명 또는 공중이 있어야 한다

- 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조
- 공증용어의 정의 : 구체적설명은 142면 참조

[사례] 부동산매매계약서

부동산매매계약서

매도인과 매수인 쌍방은 합의하에 아래 표시 부동산에 관하여 다음 계약내용과 같이 매매계약을 체결한다.

검인접수 제1234호
부동산등기특별조치법
제3조 제1항의 규정에
따라 검인함.
200 . 0. 0.
○○구청장 (직인)

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
대 350m²

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98m²

이 상

제1조 위 부동산을 매매함에 있어 매수인은 매매대금을 아래와 같이 지급한다.

매매대금	200,000,000원정 (m ² 당 금 1,000,000원)
계 약 금	20,000,000원정을 계약당일에 지급하고 매도인은 이를 정히 영수함.
중 도 금	100,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 하며,
잔 대 금	80,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 한다.

제2조 매도인은 잔대금의 수령과 동시에 매수인에게 소유권이전등기에 필요한 모든 서류를 교부하고 이의 등기절차에 협력한다.

제3조 위 부동산의 인도일은 20 년 월 일로 한다. 매도인은 위 인도일까지 선량한 관리자의 주의로써 이를 보존하여야 한다.

제4조 위 부동산의 소유권이전등기에 필요한 모든 비용은 매수인의 부담으로 한다.

제5조 매도인은 위 부동산 상의 제한물권 등 모든 채무와 부동산에 대하여 부과된 각종 제세공과 기타 부담금의 미납금 등이 있을 때에는 잔대금 수수일까지 그 하자 및 부담 등을 제거하여 완전한 소유권을 매수인에게 이전한다. 다만 매수인이 승계하기로 합의한 채무는 그러하지 아니하다.

제6조 위 부동산에 관하여 발생한 수익은 그 인도일을 기준으로 매도인에게 귀속한다.

제7조 매도인과 매수인은 중도금 지급기일 전까지는 이 계약을 해지할 수 있다. 매도인

이 해지한 때에는 계약금의 배액을 상환하고, 매수인이 해지한 때에는 계약금을 포기한다.

제8조 이 계약에 의한 중개수수료는 위 부동산의 인도일에 당사자 쌍방이 각자 지불한다.

계약당사자는 이 계약의 성립에 이의 없음을 확인하고 이를 증명하기 위하여 각각 기명날인하여 1통씩 보관한다.

20 년 0월 0일

※ 특약사항 : 다음과 같이 합의한다.

1.
2.

매도인	성명	제이슨 리 ㉠		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	로스앤젤리스 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇, 미합중국.		
매도인의 대리인	성명	박영철 ㉠		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	서울특별시 서초구 서초대로 23길 45		
매수인	성명	김수길 ㉠		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	서울특별시 서초구 서초대로 34길 5		
중개인	〇〇〇공인중개사 사무소 공인중개사 〇 〇 〇 ㉠ 주소			
검인신청인	위 대리인 법무사 김민수 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			

[사례] 소유권이전등기신청서(매매-인감증명제도가 있는 일본인이 입국하지 않고 국
내부동산을 처분하는 경우)

매매로 인한 토지·건물 소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 거래신고일련번호 : 거래가액 : 금000,000원 이 상				
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 매매		
등 기 의 목 적		소유권이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	키요시○○ 처분대리인 박영철	00000-000000 00000-000000	일본국 대판부 동대판시 후덕 정 0번지 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	
등 기 권 리 자	김 수 길	00000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 34길 5	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 0,000,000 원	금 000,000 원
2. 건 물	금 0,000,000 원	금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지 방 교 육 세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료	금 00,000 원	
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	0 0 0	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	A54S-DF24-75J7	50-1234
첨 부 서 면		
1. 검인계약서 1통	1. 부동산거래계약신고필증 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	1. 위임장 1통	
1. 매도인(일본인)의 인감증명서 1통	1. 주소를 증명하는 서면 1통	
1. 수임인의 인감증명서 1통	1. 처분위임장 1통	
1. 등기필증 1통	1. 동일인증명서 1통	
1. 토지·건축물대장등본 각 1통	1. 번역문 각 1통	
20 년 월 일		
위 신청인 ㉠ (전 화:)		
㉠ (전 화:)		
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수 ㉠ (전 화: 555-3456)		
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6		
서울중앙지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

* 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 일본인이 입국하지 않고 대리인을 통하여 국내부동산을 처분하는 경우의 사례이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 매매목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 등 : 등기원인은 “매매”로, 연월일은 매매계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는

경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 등기권리자란 : 매수인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

○ 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

○ 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다. 또한 당사자 모두 자신의 공인인증서를 이용하여 전자서명을 하여야 전자적 첨부가능하다.

○ 매매계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서에 기재된 거래금액이 1,000만원을 초과하는 경우에는 일정액의 전자수입인지를 첨부하여야 한다. 다만, 계약서에 기재된 거래금액이 1억원 이하인 주택의 경우 인지세를 납부하지 않아도 된다.

○ 매도인의 처분위임장 작성방법 : 구체적설명은 132면 참조

○ 외국인의 인감증명 제출 : 구체적설명은 136면 참조

- 외국국적 취득으로 성명이 변경된 경우 : 구체적설명은 931면 참조
- 번역문 : 구체적설명은 143면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인 140면 참조, 재외국민의 경우 589면 참조
- 부동산양도신고확인서의 제공 : 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부증여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 '부동산양도신고확인서'를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 검인 등 : 계약을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 계약서에 검인을 받아야 한다(부동산등기특별조치법 3조 1항). 거래계약 신고필증을 제출하는 경우에는 검인은 받지 않는다. 검인 받을 계약서는 매도인 1장, 매수인 1장을 보관하고, 3장은 구청에서 검인신청시 사용한다.
- 부동산거래계약신고필증 : 2006.1.1. 이후 작성된 매매계약서를 등기원인증서로 하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 관할관청이 발급한 거래신고필증을 첨부하여야 한다.
- 지적과 : 검인받을 계약서 3부를 제출·검인을 받는다. 만약 대리인이라면 신청인과 관계를 증명할 수 있는 공적문서(주민등록등본, 가족관계증명서 등)와 신분증이 필요하다. 검인을 받으면 검인한 계약서 1부만을 돌려준다.
- 세무과 : 검인계약서 1부와 개별공시지가확인서, 토지대장, 건축물관리대장을 준비한다. 위 서류를 미리 준비하지 않았다면 지적과에서 발급받으면 된다. 세무과에 가서 위 서류들을 제출하면 취득세자진신고서를 주며, 이를 기재해 주면 등록면허세고지서(OCR용지), 취득세고지서 그리고 제출한 서류들을 다시 돌려준다.
- 매매목록 : 거래신고의 대상이 되는 부동산이 2개 이상인 경우에 작성하고, 그 매매목록에는 거래가액과 목적부동산을 기재한다. 단, 거래되는 부동산이 1개라 하더라도 여러 사람의 매도인과 여러 사람의 매수인 사이의 매매계약인 경우에는 매매목록을 작성한다.

- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다(138면 참조).
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청) 등을 첨부하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입 즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세) · 지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 1010면 참조
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.

- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 처분위임장(일본인이 입국하지 않고 국내부동산을 처분하는 경우 - 등기권리
증을 분실한 경우)

処分委任状

1. 委任人の氏名 : 韓国名 イ・○○

日本名 きよし・○○()

性 別 : 男

国 籍 : 日本

生年月日 :

現住所 : 日本国 大阪府 東大阪市 俊徳町 1番地

連絡先 :

上記の委任人は韓国での不動産処分に関し `次の人を代理人と定め `同不動産の処
分に関する法律行為に対する一切の権限を委任する `。

記

1. 受任人(代理人) : 박·ヨン Chol(住民登録番号 :)

住所 : ソウル特別市 瑞草区 瑞草洞 569-7

電話 :

委任者との続柄 : 同壻関係

2. 処分不動産 :

不動産の表示

1. ソウル特別市 瑞草区 瑞草洞 123-5

敷地350㎡

2. ソウル特別市 瑞草区 瑞草洞 123-5

セメント煙瓦造スラブ屋根の単層住宅

98㎡

以上

3. 委任する法律行為

- 1) 買受人と上記不動産に関する賣買契約締結及び代金の受領
- 2) 上記売買契約の取り引き申告
- 3) 譲渡所得税の申告及び納付
- 4) 登記申請代理人の先任
- 5) その他上記不動産処分に關する一切の行為

4. 特記事項：不動産登記權利証を紛失した場合

上記の不動産に対し、売渡人本人が保管中であった登記權利証を紛失したため、この委任状によりその事実を確認します。

200 年 月 日

上記の委任人 韓国名 イ・○○ 日本名 きよし・○○ (印)

※ 처분위임장에 대한 설명은 후술의 번역문 참조

[사례] 처분위임장(전 양식의 번역문)

처 분 위 임 장

1. 위임인 성명 : 한국명 이 ○ ○

일본명 키요시○○()

성 별 : 남

국 적 : 일본

생년월일 :

현 주 소 : 일본국 대판부 동대판시 후덕정 0번지

연 락 처 :

위 위임인은 한국에서의 부동산처분에 관하여 다음의 사람을 대리인으로 정하고
동 부동산의 처분에 대한 법률행위에 대한 일체의 권한을 위임한다.

다 음

1. 수임인(대리인) : 박영철(주민등록번호 :)

주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4

전화 :

위임자와의 관계 : 동서관계

2. 처분부동산 :

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

대 350m²

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

98m²

-이 상-

3. 위임하는 법률행위

- 1) 매수인과 위 부동산에 대한 매매계약체결 및 대금수령
- 2) 위 매매계약의 거래신고
- 3) 양도소득세신고 및 납부
- 4) 등기신청대리인 선임
- 5) 기타 위 부동산 처분에 관한 일체의 행위

4. 특기사항 : 부동산등기권리증 분실한 경우

상기부동산에 대하여 매도인 본인이 보관중인 등기권리증이 분실되어 이 위임장으로 그 사실을 확인합니다.

200 . . .

위 위임인 한국명 이 ○ ○

일본명 키요시○○ (인)

번역인 : 이 준 상

주소 :

※ 이 처분위임장은 인감증명제도가 있는 일본인이 입국하지 아니하고 처분위임에 의하여 부동산을 처분하는 경우이고, 부동산등기권리증 분실한 경우이다.

※ 대리위임장에는 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 인감을 날인하고 인감증명을 제출하여야 하는데, 인감증명의 날인제도가 있는 외국인은 대리위임장에는 인감을 날인하고 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제6조제3항, 제12조제1항).¹²⁾

※ 등기의무자인 외국인이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 증여(처분)위임장이 될 것이며, 공증 내용

12) 외국인이 인감증명을 제출하는 방법 136면 참조.

은 증여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).

※ 대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 132면 참조

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조.

※ 공증용어의 정의 : 구체적설명은 142면 참조.

※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

※ 번역문첨부 : 번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제4조제2항). 번역문에는 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의회답).

[사례] 본국인감등록증명서(인감증명제도가 있는 일본인-처분위임장에 첨부)

印鑑登録証明書 18 号

氏名	山田 太郎	生年月日	昭和34年2月15日
性別	男	年齢	76歳
住所	大阪府大阪市東区東1-1-1		
印鑑登録	大阪府大阪市東区東1-1-1		

この書は、印鑑登録簿に記載されている印鑑と相違ないことを証明する。

平成22年10月18日

大阪府市長職務代理者 加藤 謙一

大阪府市長職務代理者 加藤 謙一

※ 이 인감증명서는 처분위임장에 첨부하는 인감증명제도가 있는 일본인의 본국인감등록증명서이다. 설명은 후술의 번역문 참조.

[사례] 본국인감등록증명서(전 양식 번역문)

인감등록증명서					증 제16호
인감	등록번호		등록년월일	평성 년2월19일 (20 년 2월19일)	
	씨명				
	생년월일	소화 년 월 일 (19 년 월 일)	성별	남	
	주 소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 번지			

이 사본은 인감등록표에 등록되어진 인형과 상위 없음을 증명합니다.
 평성 19년 10월 1일(2007년 10월 1일)

동대판시장 직무대리자
 동대판시이사 가등

번역본입니다.
 번역자 : 이 (-)
 서울시 ○○동 00-0

※ 인감증명제도가 있는 외국인은 국내거소신고를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제12조제1항).

※ 번역문첨부 : 구체적설명은 143면 참조

○ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 본국주소증명서(전 양식의 번역문)

대판부 동대판시		주 민 표						시시-789123		
세대주	키요시○○									
주 소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 11번지		평 2010. ○. ○전거 평 2010. ○. ○계통							
1	씨명		생년월일	성별	여	속병	세대주	주민 일		
			소화 년 월 일(19 . . .)					평20 .9. 16		
	본 적	대판부 동대판시 후덕정 0번지						필두자		
	내량현 대화고전시 대자대곡 0번지의 0부터 전입							평 2010. ○. ○이동 평 2010. ○. ○계출		
이하여백										
이 사본은 주민표의 원본과 상위없음을 증명합니다. 평성 20 년 10월 1일 (2010. 10. 1.) 대판부 동대판 시장 직무대리자 이사 가등 번역인: 이 ○ ○ 주소 :										

- ※ 주소를 증명하는 서면 : 이 사례는 일본인의 경우 주소를 증명하는 서면이다(구체적 설명은 : 외국인 91면 참조, 재외국민의 경우 589면 참조)
- ※ 번역문첨부 : 번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제4조제2항). 번역문에는 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의 회답).
- ※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 동일인 증명서(성명변경-본국 공증인의 증명)

同一人 証明書

韓国名：イ・○○

日本名：きよし・○○

生年月日：

性別：男

現居住地：日本国 大阪府 東大阪市 俊徳町 11番地

日本国籍の取得日：20 年5月26日

日本国人のきよし・○○は、大韓民国の家族関係登録簿に記載されているイ・○○と同一人であることを証明します。

20 年 月 日

韓国名：イ・○○

日本名：きよし・○○

日本国 大阪府 東大阪市 俊徳町 11-1

公証人：ナカシ

公証免許番号：

有効期間：

※ 이 사례는 일본인의 본국 공증인의 증명서면이다. 설명은 번역문말미 참조.

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

동일인증명서

한국이름 : 이 ○ ○

일본이름 : 키요시○○

생년월일 : 성 별 : 남

현거주지 : 일본국 대판부 동대판시 후덕정 11번지

일본국적 취득일 : 20 . 5. 26

일본국인 키요시○○은 대한민국 가족관계등록부에 있는 이00과 동일인을 증명합니다.

한국이름 : 이 ○ ○

일본이름 : 키요시○○ (인)

20 . . .

일본국 대판부 동대판시 후덕정 11-1

공증인 : 나카시

공증면허번호 :

유효기간 :

번역인 : 이 강 준

주소 :

※ 이 사례는 일본인의 본국 공증인의 증명서면이다.

- 동일인 증명 : 구체적설명은 141면 참조
- 공증용어의 정의 : 구체적설명은 142면 참조
- 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 부동산매매계약서

부동산매매계약서

매도인과 매수인 쌍방은 합의하에 아래 표시 부동산에 관하여 다음 계약내용과 같이 매매계약을 체결한다.

검인접수 제1234호
부동산등기특별조치법
제3조 제1항의 규정에
따라 검인함.
200 . 0. 0.
○○구청장 (직인)

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
대 350㎡

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98㎡

이 상

제1조 위 부동산을 매매함에 있어 매수인은 매매대금을 아래와 같이 지급한다.

매매대금	200,000,000원정 (㎡당 금 1,000,000원)
계 약 금	20,000,000원을 계약당일에 지급하고 매도인은 이를 정히 영수함.
중 도 금	100,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 하며,
잔 대 금	80,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 한다.

제2조 매도인은 잔대금의 수령과 동시에 매수인에게 소유권이전등기에 필요한 모든 서류를 교부하고 이의 등기절차에 협력한다.

제3조 위 부동산의 인도일은 20 년 월 일로 한다. 매도인은 위 인도일까지 선량한 관리자의 주의로써 이를 보존하여야 한다.

제4조 위 부동산의 소유권이전등기에 필요한 모든 비용은 매수인의 부담으로 한다.

제5조 매도인은 위 부동산 상의 제한물권 등 모든 채무와 부동산에 대하여 부과된 각종 제세공과 기타 부담금의 미납금 등이 있을 때에는 잔대금 수수일까지 그 하자 및 부담 등을 제거하여 완전한 소유권을 매수인에게 이전한다. 다만 매수인이 승계하기로 합의한 채무는 그러하지 아니하다.

제6조 위 부동산에 관하여 발생한 수익은 그 인도일을 기준으로 매도인에게 귀속한다.

제7조 매도인과 매수인은 중도금 지급기일 전까지는 이 계약을 해지할 수 있다. 매도인이 해지한 때에는 계약금의 배액을 상환하고, 매수인이 해지한 때에는 계약금을 포기한다.

제8조 이 계약에 의한 중개수수료는 위 부동산의 인도일에 당사자 쌍방이 각자 지불한다.

계약당사자는 이 계약의 성립에 이의 없음을 확인하고 이를 증명하기 위하여 각각 기명날인하여 1통씩 보관한다.

20 년 0월 0일

※ 특약사항 : 다음과 같이 합의한다.

1.
2.

매도인	성명	키요시○○ ㉠		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 1번지		
매도인의 대리인	성명	박영철 ㉠		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	서울특별시 서초구 서초대로 23길 45		
매수인	성명	김수길 ㉠		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	서울특별시 서초구 서초대로 34길 5		
중개인	○○○공인중개사 사무소 공인중개사 ○ ○ ○ ㉠ 주소			
검인신청인	위 대리인 법무사 김민수 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350m ² 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98m ² 거래신고일련번호 : 이 상 거래가액 : 금000,000원
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 매매
등 기 의 목 적	소유권이전
이 전 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
등기의무자 키요시○○ ㉠ 일본국 대판부 동대판시 후덕정 1번지 위 대리인 박영철 서울특별시 서초구 서초대로 23길 45 등기관리자 김 수 길 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

※ 수임인이 등기신청을 직접 하거나, 법무사 등 자격자대리인에게 위임한 경우 등기신청서 또는 위임장에 수임인의 인감을 날인하여야 하고 수임인의 인감증명도 첨부하여야 한다.

[사례] 소유권이전등기신청서(인감증명제도가 없는 외국인이 입국하여 본인이 직접 국내 부동산을 처분하는 경우- 미국인의 경우)

매매로 인한 토지·건물 소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 거래신고일련번호 : 거래가액 : 금000,000원 이 상				
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 매매		
등 기 의 목 적		소유권이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	제이슨 리	000000-000000	캐나다국 ○○○ ○○○ ○○○○	
등 기 권 리 자	김 수 길	000000-000000	서울특별시 서초구 서초대 로 34길 5	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 0,000,000 원	금 000,000 원
2. 건 물	금 0,000,000 원	금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		000
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료	금 00,000 원	
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	0 0 0	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	A54S-DF24-75J7	50-1234
첨 부 서 면		
1. 검인계약서 1통	1. 외국인등록사실증명서 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	1. 서명이 본인의 것임을 증명하는 서면1통	
1. 인감증명서 1통	1. 동일인증명서 1통	
1. 등기필증 1통	1. 위임장 1통	
1. 토지·건축물대장등본 각1통	<기 타>	
1. 부동산거래계약신고필증 1통		
20 년 월 일		
위 신청인	㉠ (전 화:)	
	㉠ (전 화:)	
(또는) 위 대리인 법무사 김 민 수	㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6		
서울중앙지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 인감증명제도가 없는 외국인이 입국하여 본인이 직접 부동산을 처분하는 경우의 사례이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www.iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 매매목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다.
- 등기원인과 그 연월일란 등 : 등기원인은 “매매”로, 연월일은 매매계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로

기재한다.

(예) ㉔ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉕ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉖ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉗ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 등기의무자란 : 매도인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 그러나 매도인이 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.

○ 등기권리자란 : 매수인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

○ 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

○ 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.

○ 매매계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서에 기재된 거래금액이 1,000만원을 초과하는 경우에는 일정액의 전자수입인지를 첨부하여야 한다. 다만, 계약서에 기재된 거래금액이 1억원 이하인 주택의 경우 인지세를 납부하

지 않아도 된다.

- 외국인부동산등기용등록번호 : 구체적설명은 92면 참조
- 외국인등록사실증명 : 구체적설명은 92면 참조
- 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조.
- 외국인 인감증명제출방법 : 구체적설명은 137면 참조
- 번역문 : 구체적설명은 143면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인 91면 참조, 재외국민의 경우 589면 참조
- 부동산양도신고확인서의 제공 : 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부증여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 ‘부동산양도신고확인서’를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).
- 외국 공문서에 대한 확인 : ①외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약을 체결한 국가(한 국가 내의 특수한 지역을 포함한다, 체결국의 예: 미국, 중국, 일본, 호주, 러시아, 홍콩, 캐나다, 싱가포르 등)에서 발행한 공문서의 경우에는 해당 국가의 아포스티유 발행 권한기관(예: 외교부, 국무부, 법원, 교육청 등 국가마다 상이함)에서 발행한 아포스티유 확인, ②협약을 체결하지 않은 국가에서 발행한 공문서의 경우에는 재외공관 공증법 제30조제1항 본문에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국 공증담당 영사의 확인(등기예규 제1778호 제3조제1항제1, 2호)을 받아야 한다.
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 검인 등 : 계약을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 계약서에 검인을 받아야 하나(부동산등기특별조치법 3조 1항), 거래가액 신고필증을 제출하는 경우에는 검인은 받지 않는다. 검인 받을 계약서는 매도인 1장, 매수인 1장을 보관하고, 3장은 구청에서 검인신청시 사용한다.
- 지적과 : 검인받을 계약서 3부를 제출·검인을 받는다. 만약 대리인이라면 신청인과 관계를 증명할 수 있는 공적문서(주민등록등본, 가족관계증명서 등)와 신분증이 필요하다. 검인을 받으면 검인한 계약서 1부만을 돌려준다.

- 세무과 : 검인계약서 1부와 개별공시지가확인서, 토지대장, 건축물관리대장을 준비한다. 위 서류를 미리 준비하지 않았다면 지적과에서 발급받으면 된다. 세무과에 가서 위 서류들을 제출하면 취득세자진신고서를 주며, 이를 기재해 주면 등록면허세고지서(OCR용지), 취득세고지서 그리고 제출한 서류들을 다시 돌려준다.
- 매매목록 : 거래신고의 대상이 되는 부동산이 2개 이상인 경우에 작성하고, 그 매매목록에는 거래가액과 목적부동산을 기재한다. 단, 거래되는 부동산이 1개라 하더라도 여러 사람의 매도인과 여러 사람의 매수인 사이의 매매계약인 경우에는 매매목록을 작성한다.
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 '전자증명서정보'를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다(138면 참조).
- 부동산거래계약신고필증 : 2006.1.1. 이후 작성된 매매계약서를 등기원인증서로 하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 관할관청이 발급한 거래신고필증을 첨부하여야 한다.
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청) 등을 첨부하여야 한다.
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 1010면 참조
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 부동산매매계약서

부동산매매계약서

매도인과 매수인 쌍방은 합의하에 아래 표시 부동산에 관하여 다음 계약내용과 같이 매매계약을 체결한다.

검인접수 제1234호
부동산등기특별조치법
제3조 제1항의 규정에
따라 검인함.
200 . 0. 0.
○○구청장 (직인)

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
대 350㎡
2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98㎡

이 상

제1조 위 부동산을 매매함에 있어 매수인은 매매대금을 아래와 같이 지급한다.

매매대금	200,000,000원정 (㎡당 금 1,000,000원)
계 약 금	20,000,000원을 계약당일에 지급하고 매도인은 이를 정히 영수함.
중 도 금	100,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 하며,
잔 대 금	80,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 한다.

제2조 매도인은 잔대금의 수령과 동시에 매수인에게 소유권이전등기에 필요한 모든 서류를 교부하고 이의 등기절차에 협력한다.

제3조 위 부동산의 인도일은 20 년 월 일로 한다. 매도인은 위 인도일까지 선량한 관리자의 주의로써 이를 보존하여야 한다.

제4조 위 부동산의 소유권이전등기에 필요한 모든 비용은 매수인의 부담으로 한다.

제5조 매도인은 위 부동산 상의 제한물권 등 모든 채무와 부동산에 대하여 부과된 각종 제세공과 기타 부담금의 미납금 등이 있을 때에는 잔대금 수수일까지 그 하자 및 부담 등을 제거하여 완전한 소유권을 매수인에게 이전한다. 다만 매수인이 승계하기로 합의한 채무는 그러하지 아니하다.

제6조 위 부동산에 관하여 발생한 수익은 그 인도일을 기준으로 매도인에게 귀속한다.

제7조 매도인과 매수인은 중도금 지급기일 전까지는 이 계약을 해지할 수 있다. 매도인이 해지한 때에는 계약금의 배액을 상환하고, 매수인이 해지한 때에는 계약금을 포기한다.

제8조 이 계약에 의한 중개수수료는 위 부동산의 인도일에 당사자 쌍방이 각자 지불한다.

계약당사자는 이 계약의 성립에 이의 없음을 확인하고 이를 증명하기 위하여 각각 기명날인하여 1통씩 보관한다.

20 년 0월 0일

※ 특약사항 : 다음과 같이 합의한다.

1.
2.

매도인	성명	제이슨 리 (인)		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	캐나다국 ○○○○ ○○○○		
매수인	성명	김수길 (인)		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	서울특별시 서초구 서초대로 34길 5		
중개인	○○○공인중개사 사무소 공인중개사 ○ ○ ○ (인) 주소			
검인신청인	위 대리인 법무사 김민수 (인) 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			

[사례] 주소를 증명하는 서면(현 체류자의 외국인등록사실증명)

출입국관리법 시행규칙 [별지 제139호서식] <개정 2024. 12. 24.>

외국인등록 사실증명
CERTIFICATE OF FOREIGN RESIDENT REGISTRATION
(약칭: 외국인등록증명, 약호: C322B)

발급번호 (Serial No.)		발급일 (Date of Issuance)			
대상자 (Person to whom the Certificate is Issued)	외국인등록번호 (Foreign Resident Registration No.)				
	성명 (Full Name)				
	변경 전 성명(Previous Full Name)				
	성별 (Sex)		생년월일 (Date of Birth)		여권번호 (Passport No.)
	국가/지역 (Country/Region)			체류자격 (Status of Sojourn)	
	체류기간 (Period of Sojourn)			등록일자 (Date of Registration)	
	등록체류지 (Address)				
	이전의 등록번호 / 말소된 주민등록번호 (Previous Registration No./ Expired Korean Resident Registration No.)				
용도 (Purpose)				신청인 (Name of Applicant)	
※ 체류자격 변경 사항 포함 []네 / []아니오					
※ Previous status of sojourn to be shown on the certificate. [] Yes / [] NoI					
체류자격 변경사항 (Record of Status of Sojourn Change)	변경일 (Date of Change)	체류자격 (Status of Sojourn)		비고 (Remarks)	
체류지 변경사항 (Record of Residential Address Change)	변경일 (Date of Change)	주소 (Residential Address in Korea)		비고 (Remarks)	
동거 가족 사항 (Family Member(s) who Live Together)	관계 (Relationship)	성명 (Name)	성별 (Sex)	외국인등록번호 (Foreign Resident Registration No.)	

※ 동거 가족 사항은 당사자의 제출서류 등을 바탕으로 작성되었으며, 친족관계 변동에 대해 별도 확인이 필요할 수 있습니다. The above family member details are based on submitted documents, further verification may be required in case of any change.

「출입국관리법」 제88조제2항에 따라 위의 사실을 증명합니다.

I hereby certify that the above information is true in accordance with paragraph 2, Article 88 of the Immigration Act, of the Republic of Korea.

발급일 (Date of Issuance) 년 (Year) 월 (Month) 일 (Day)

발급 담당자 (Officer in Charge) 전 화 번 호
(Phone No.)

○○출입국·외국인청(사무소·출장소)장 / ○○ 시장·군수·구청장 또는 읍·면·동의 장

직인

Chief of ○○ Immigration Office(Branch Office) / Head of ○○ Si·Gun·Gu or Eup·Myeon·Dong

210mm×297mm[백상지(80 g/m²) 또는 중질지(80 g/m²)]

※ 이 증명서는 현체류자의 경우이다. 구체적설명은 91면 참조

하는 경우 캐나다의 본국 영사관이 소유권이전등기신청위임장에 한 서명이 본인의 것임을 증명한 경우이다.

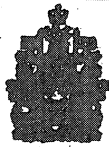
※ 본국 관공서의 주소증명 또는 거주사실증명이나, 주소증명을 발급하는 기관이 없는 경우에는 주소를 공증한 공정증서를 첨부해야 한다(등기예규 제776호1.가.(1)(다)).

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조

※ 인감증명제출방법 : 날인제도가 없는 외국인은 신청서 또는 위임장 등에 한 서명이 본인의 것임을 증명하는 주한 본국 대사관이나 영사관의 확인서면으로도 가능하며, 출입국관리법에 의하여 외국인등록을 한 자는 인감증명법에 의한 인감증명을 발급받아 제출할 수 있다(구체적설명은 137면 참조).

※ 외국 공문서에 대한 확인 : 외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약을 체결한 국가(한 국가 내의 특수한 지역을 포함한다. 계약국의 예: 미국, 중국, 일본, 호주, 러시아, 홍콩, 캐나다, 싱가포르 등)에서 발행한 공문서의 경우에는 해당 국가의 아포스티유(Apostille) 발행 권한기관(예: 외교부, 국무부, 법원, 교육청 등 국가마다 상이함)에서 발행한 아포스티유 확인을 받아야 하고, 협약을 체결하지 않은 국가에서 발행한 공문서의 경우에는 재외공관 공증법 제30조제1항 본문에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국 공증담당영사의 확인(등기예규 제1778호 제3조제1항제1, 2호)을 받아야 한다. 아포스티유 확인에 관하여는 979면 참조

[사례] 서명 인증서(전술한 서명인증서의 부속서류)

	
Canadian Embassy Ambassade du Canada	
CERTIFICATE OF SOJOURN IN CANADA	
체류증서	
Name (성명): <u>LEE</u>	
Date of Birth (생년월일): <u>SEP 27th 57</u>	
Passport No. (여권 번호): <u> </u>	
Citizenship Certificate No. (시민권 번호): <u> </u>	
Address (주소): <u>Quelling Ave. D.C.</u>	
Period of Residence (거주기간): from <u>Apr 04</u> to <u>present</u>	
I, <u>Lee</u> confirm that the above is true and the signature below is my own true signature.	
본인 <u>01</u> <u> </u> 는/은 상기 내용이 사실과 같으며 아래 서명은 본인의 자필 서명임을 확인합니다.	
	
Signed before me at the city of Seoul in the Republic of Korea this <u>28</u> day <u>June</u> A.D. <u>2007</u> .	
	
<u>Yang</u> Yang Consular Program Assistant Consular Section	

※ 캐나다 국 영사관의 서명인증서이다. 설명은 위임장 말미 참조.

[사례] 서명 인증서(전 양식의 번역문)

서명 인증서

한 국 명 :

생년월일 :

여권번호 : 123-123-54611

시민권번호 : 98-123-852

주 소 : 캐나다국 ○○○ ○○○

위 본인 ○○○은 상기 내용이 사실과 같으며 아래 서명은 본인의 자필서명임을
확인합니다.

○○○ 서명 됨

20 년 6월 28일

대한민국의 서울의 도시에서 저의 앞에서 서명되었습니다.

마이클 씨니 서명

영 사 관 보

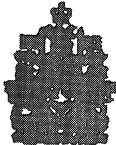
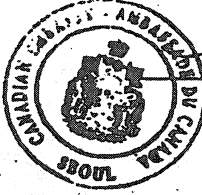
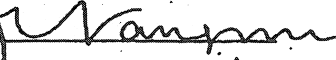
캐나다국 영 사 부

번역자 : 이

서울특별시 강남구 강남대로 12길 37 전화 : 02-501-1234

※ 이 사례는 전술한 서명인증서의 번역문이다. 설명은 전술한 위임장 말미 참조

[사례] 동일인 증명서(성명변경의 경우-본국관공서의 증명의 경우)

		
STATUTORY DECLARATION		
Name (성명): <u>Mr. Lee H. Kim</u> Date of Birth (생년월일): <u>44 / Aug. 12</u> Passport No. (여권번호): <u>88-1234567</u> Citizenship No. (시민권 번호): <u>123456789</u> Address (주소): <u>123 SW 70N Way, WPG, MB R3P 1A7</u>		
I, <u>Lee H. Kim</u>, solemnly declare that I am the same person with the one named as <u>Yong Kim</u>, indicated in the Korean Family Census Register. 본인 <u>김영</u>은 제적등본에 기재되어 있는 <u>김영</u> 과 동일인임을 확인합니다. <u>Kim H. Lee</u>		
Declared before me in the city of Seoul in the Republic of Korea this <u>11</u> day of <u>March</u>, 2007   Yang Consular Program Officer Consular Section		

※ 캐나다 국 영사관이 동일인임을 증명한 경우이다. 설명은 후술의 번역문 말미 참조

[사례] 동일인 증명서(전 양식의 번역문)

법정확인서

성명(한글) : 이 ○ ○

생년월일 :

여권번호 :

시민권번호 :

주소 : 캐나다 국 ○○○○

본인 ○○○는 한국 가족관계등록부에 있는 이 ○ ○과 동일인임을 확인합니다.

○○○ 서명

20 . . .

대한민국의 서울의 도시에서 저의 앞에서 서명되었습니다.

마이클 쉰 서명

영 사 관 보

캐나다 국 영 사 부

번역자 : 이

서울특별시 강남구 강남대로 12길 37 전화 : 02-501-1234

※ 이 사례는 본국 관공서의 증명서면이다.

- 동일인 증명 : 구체적설명은 141면 참조
- 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조
- 번역문 : 구체적설명은 143면 참조
- 외국 공문서에 대한 확인 : 외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약을 체결한 국가(한 국가 내의 특수한 지역을 포함한다. 계약국의 예: 미국, 중국, 일본, 호주, 러시아, 홍콩, 캐나다, 싱가포르 등)에서 발행한 공문서의 경우에는 해당 국가의 아포스티유(Apostille) 발행 권한기관(예: 외교부, 국무부, 법원, 교육청 등 국가마다 상이함)에서 발행한 아포스티유 확인을 받아야 하고, 협약을 체결하지 않은 국가에서 발행한 공문서의 경우에는 재외공관 공증법 제30조제1항 본문에 따라 해당 국가에 주재하는 대한민국 공증담당영사의 확인(등기예규 제1778호 제3조제1항제1, 2호)을 받아야 한다. 아포스티유 확인에 관하여는 979면 참조.

[사례] 소유권이전등기신청서(인감증명제도가 있는 외국인이 입국하여 국내 부동산을 처분하는 경우- 일본인의 경우)

매매로 인한 토지·건물 소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 거래신고일련번호 : 거래가액 : 금000,000원 이 상				
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 매매		
등 기 의 목 적		소유권이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	키요시○○	00000-000000	일본국 대판부 동대판시 후덕 정 1번지	
등 기 권 리 자	김 수 길	00000-000000	서울특별시 서초구 서초대로 34길 5	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 0,000,000 원	금 000,000 원
2. 건 물	금 0,000,000 원	금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료	금 00,000 원	
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	0 0 0	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	A54S-DF24-75J7	50-1234
첨 부 서 면		
1. 검인계약서 1통	1. 본국인감등록증명서 1통	
1. 취득세(등록면허세) 영수필확인서 1통	1. 주민등록등·초본(재외국민의 경우 주민등록법 제10조의2제1항의 규정에 따른 신고를 한 경우에 한한다) 1통	
1. 인감증명서 1통	1. 동일인증명서 1통	
1. 등기필증 1통	1. 위임장 1통	
1. 토지·건축물대장등본 각 1통	<기 타>	
1. 부동산거래계약신고필증 1통		
1. 주민등록표등본 또는 초본 1통		
20 년 월 일		
위 신청인	㉠ (전 화:)	
	㉠ (전 화:)	
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수	㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6		
서울중앙지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 인감증명제도가 있는 외국인(일본인)이 입국하여 부동산을 처분하는 경우의 사례이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www.iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 매매목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 등 : 등기원인은 “매매”로, 연월일은 매매계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는

경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉔ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉕ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉖ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉗ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 등기의무자란 : 매도인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 그러나 매도인이 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.

○ 등기권리자란 : 매수인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

○ 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

○ 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.

○ 매매계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서에 기재된 거래금액이 1,000만원을 초과하는 경우에는 일정액의 전자수입인지를 첨부하여야

한다. 다만, 계약서에 기재된 거래금액이 1억원 이하인 주택의 경우 인지세를 납부하지 않아도 된다.

- 외국인등록사실증명 또는 국내거소신고를 한 외국국적동포의 경우에는 국내거소신고 사실증명 : 구체적설명은 66면 참조.
- 번역문 : 구체적설명은 143면 참조.
- 주소를 증명하는 서면 : 외국인 140면 참조, 재외국민의 경우 589면 참조
- 부동산양도신고확인서의 제공 : 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부증여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 ‘부동산양도신고확인서’를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 인감증명서 : 인감증명 날인제도가 있는 국가의 외국인이 국내 부동산 처분에 따른 소유권이전등기 신청시 첨부하는 본국 관공서 발행의 인감증명은 인감증명법 시행령 제13조 제3항이 적용되지 않으므로, 매수인의 인적사항이 기재된 부동산매도용임을 요하지 않는다(등기선례 200610-12, 2006. 10. 31. 부동산등기과-3230 질의회답).
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 검인 등 : 계약을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 계약서에 검인을 받아야 하나(부동산등기특별조치법 3조 1항), 거래가액 신고필증을 제출하는 경우에는 검인은 받지 않는다. 검인 받을 계약서는 매도인 1장, 매수인 1장을 보관하고, 3장은 구청에서 검인신청시 사용한다.
- 지적과 : 검인받을 계약서 3부를 제출·검인을 받는다. 만약 대리인이라면 신청인과 관계를 증명할 수 있는 공적문서(주민등록등본, 가족관계증명서 등)와 신분증이 필요하다

다. 검인을 받으면 검인한 계약서 1부만을 돌려준다.

- 세무과 : 검인계약서 1부와 개별공시지가확인서, 토지대장, 건축물관리대장을 준비한다. 위 서류를 미리 준비하지 않았다면 지적과에서 발급받으면 된다. 세무과에 가서 위 서류들을 제출하면 취득세자진신고서를 주며, 이를 기재해 주면 등록면허세고지서(OCR용지), 취득세고지서 그리고 제출한 서류들을 다시 돌려준다.
- 매매목록 : 거래신고의 대상이 되는 부동산이 2개 이상인 경우에 작성하고, 그 매매목록에는 거래가액과 목적부동산을 기재한다. 단, 거래되는 부동산이 1개라 하더라도 여러 사람의 매도인과 여러 사람의 매수인 사이의 매매계약인 경우에는 매매목록을 작성한다.
- 부동산거래계약신고필증 : 2006. 1. 1. 이후 작성된 매매계약서를 등기원인증서로 하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 관할 관청이 발급한 거래신고필증을 첨부하여야 한다.
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청) 등을 첨부하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1021면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세) · 지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 1010면 참조
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 부동산매매계약서

부동산매매계약서

매도인과 매수인 쌍방은 합의하에 아래 표시 부동산에 관하여 다음 계약내용과 같이 매매계약을 체결한다.

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

대 350m²

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

98m²

이 상

검인접수 제1234호
부동산등기특별조치법
제3조 제1항의 규정에
따라 검인함.
200 . 0. 0.
○○구청장 (직인)

제1조 위 부동산을 매매함에 있어 매수인은 매매대금을 아래와 같이 지급한다.

매매대금	200,000,000원정 (m ² 당 금 1,000,000원)
계 약 금	20,000,000원정을 계약당일에 지급하고 매도인은 이를 정히 영수함.
중 도 금	100,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 하며,
잔 대 금	80,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 한다.

제2조 매도인은 잔대금의 수령과 동시에 매수인에게 소유권이전등기에 필요한 모든 서류를 교부하고 이의 등기절차에 협력한다.

제3조 위 부동산의 인도일은 20 년 월 일로 한다. 매도인은 위 인도일까지 선량한 관리자의 주의로써 이를 보존하여야 한다.

제4조 위 부동산의 소유권이전등기에 필요한 모든 비용은 매수인의 부담으로 한다.

제5조 매도인은 위 부동산 상의 제한물권 등 모든 채무와 부동산에 대하여 부과된 각종 제세공과 기타 부담금의 미납금 등이 있을 때에는 잔대금 수수일까지 그 하자 및 부담 등을 제거하여 완전한 소유권을 매수인에게 이전한다. 다만 매수인이 승계하기로 합의한 채무는 그러하지 아니하다.

제6조 위 부동산에 관하여 발생한 수익은 그 인도일을 기준으로 매도인에게 귀속한다.

제7조 매도인과 매수인은 중도금 지급기일 전까지는 이 계약을 해지할 수 있다. 매도인이 해지한 때에는 계약금의 배액을 상환하고, 매수인이 해지한 때에는 계약금을 포기한다.

제8조 이 계약에 의한 중개수수료는 위 부동산의 인도일에 당사자 쌍방이 각자 지불한다.

계약당사자는 이 계약의 성립에 이의 없음을 확인하고 이를 증명하기 위하여 각각 기명날인하여 1통씩 보관한다.

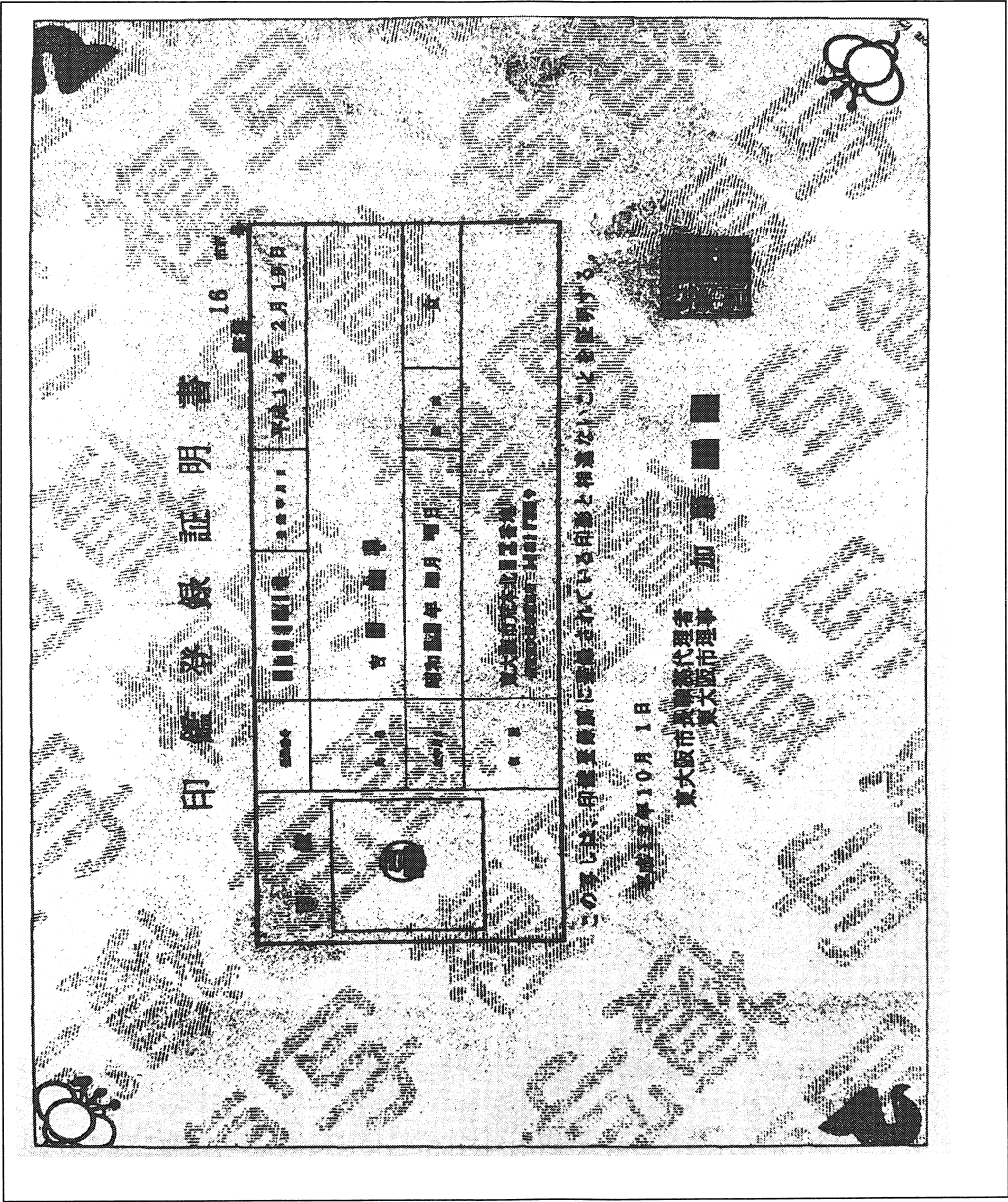
20 년 0월 0일

※ 특약사항 : 다음과 같이 합의한다.

1.
2.

매도인	성명	키요시○○ ①		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 1번지		
매수인	성명	김수길 ①		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	서울특별시 서초구 서초대로 34길 5		
중개인	○○○공인중개사 사무소 공인중개사 ○ ○ ○ ① 주소			
검인신청인	위 대리인 법무사 김민수 ① 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			

[사례] 본국인감등록증명서(인감증명제도가 있는 일본인의 경우)



※ 인감증명제도가 있는 일본관공서가 발행한 인감등록증명서이다. 설명은 후술의 번역문 참조

[사례] 본국인감등록증명서(전 양식의 번역문)

인감등록증명서

증 제16호

인감	등록번호		등록년월일	평성 년2월19일 (20 년 2월19일)
	씨명	키요시○○		
	생년월일	소화 년 월 일 (19 년 월 일)	성별	남
	주 소	일본국 대판부 동대판시 후덕정 번지		

이 사본은 인감등록표에 등록되어진 인형과 상위 없음을 증명합니다.

평성 19년 10월 1일(20 년 10월 1일)

동대판시장 직무대리자
동대판시이사 가등

번역본입니다.
번역자 : 이 (-)
서울시 ○○동 00-0

※ 이 사례는 인감증명제도가 있는 일본인의 본국인감등록증명서이다.

※ 인감증명제도 : 인감증명의 날인제도가 있는 외국인은 출입국관리법에 따라 외국인등록을 하거나 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률에 따라 국내거소신고를 하여 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본국의 관공서가 발행한 인감증명(예: 일본, 대만)을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제12조제1항).¹³⁾

※ 번역문첨부 : 구체적설명은 143면 참조

13) 외국인이 인감증명을 제출하는 방법 136면 참조.

[사례] 주소를 증명하는 서면(국내거소신고 사실증명)

재외동포의 출입국과 법적지위에 관한 법률 시행규칙 [별지 제7호의2서식] <개정 2018. 5. 15.>

국내거소신고 사실증명

CERTIFICATE OF DOMESTIC RESIDENCE REPORT

발급번호 Serial No.		발급일 Date of Issue		
대상자 (Person upon whom the Certificate is issued)	국내거소신고번호 (Report No.)		국내거소신고일 (Date of Report)	
	성명 (Full name)			
	성별 (Sex)		생년월일 (Date of Birth)	
	국적 (Nationality)		체류기간 (Period of Sojourn)	
	본인이 신고한 말소된 주민등록번호 (Expired Resident Registration No.)			
	이전의 외국인등록 번호 (Expired Alien Registration No.)			
거소이전사항 (Alteration of Residence)	변경일 (Date)	국내거소 (Residential Address in Korea)	신고일 (Date of Report)	비고 (Remarks)

「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제7조에 따라 위 사실을 증명합니다.

I hereby certify to the above facts in writing in accordance with Article 7 of the Act on the Immigration and Legal Status of Overseas Koreans.

발급일 (Date of Issue) 년 (year) 월 (month) 일 (day)
발급 담당자 (Officer in charge) 전화번호 (Phone No.) |

○○출입국관리사무소(출장소)장 / ○○시·군·구 또는 읍·면·동의 장

직인

Chief of ○○ Immigration Office (Branch Office) / Chief of ○○Si, Gun, Gu or Eup, Myeon, Dong

210mm×297mm[백상지(80 g/m²) 또는 중질지(80 g/m²)]

※ 주소를 증명하는 서면 : ①외국인등록 사실증명, ②국내거소신고 사실증명, ③본국에 주소증명제도가 있는 외국인(예: 일본, 독일, 프랑스, 대만, 스페인)은 본국 관공서에서 발행한 주소증명정보, ④본국에 주소증명제도가 없는 외국인(예: 미국, 영국)은 본국 공증인이 주소를 공증한 서면 등을 제출하여 이를 증명하여야 한다(구체적설명은 140면 참조).

※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 142면 참조

[사례] 위임장

위 임 장		
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 거래신고일련번호 : 이 상 거래가액 : 금000,000원	
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 매매
등 기 의 목 적		소유권이전
이 전 할 지 분		
위 임 인		대 리 인
등기의무자 키요시○○ ㉠ 일본국 대판부 동대판시 후덕정 1번지 위 대리인 박영철 서울특별시 서초구 서초대로 23길 45 등기권리자 김 수 길 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4		법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임 한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일